

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 562/2532 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ดัน ตกิตต์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 25, มาตรา 31, มาตรา 39

จำเลยไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ให้เสียภาษีก็ชอบที่จะยื่นคำโต้แย้งคัดค้านการประเมิน หรือขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และหากจำเลยยังไม่พอใจการชี้ขาดการประเมิน ก็อาจนำคดีไปสู่ศาลเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องได้ แต่ต้องทำภายในสามสิบวันนับแต่วันรับแจ้งความให้ทราบ คำชี้ขาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 วรรคหนึ่งทั้งนี้ จำเลยจะต้องชำระค่าภาษีทั้งสิ้น ซึ่งถึงกำหนดต้องชำระเสียก่อนตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อจำเลยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง และมาตรา 39วรรคหนึ่ง จำเลยจึงไม่มีสิทธิโต้แย้งต่อศาลได้ว่าการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นการไม่ชอบ ในการโต้แย้งนั้น ไม่ว่าผู้รับประเมินจะอยู่ในฐานะโจทก์หรือจำเลย ผู้รับประเมินก็หมดสิทธิดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าภาษีโรงเรือนและเงินเพิ่มจำนวน 2,866,186.59 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปีของ

ต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 19มกราคม 2528 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระ
เสร็จ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามที่คู่ความรับกันว่าพนักงานเจ้า
หน้าที่ของโจทก์ได้ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของจำเลยประจำปี พ.ศ. 2527
แล้วแจ้งการประเมินให้จำเลยนำค่าภาษีรวมทั้งสิ้น 2,605,624.17 บาท ไปชำระแก่
โจทก์ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน จำเลยได้รับเมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2527 จำเลยยื่นคำร้องต่อโจทก์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2527 ขอให้พิจารณา
การประเมินใหม่ คณะกรรมการซึ่งโจทก์แต่งตั้งได้พิจารณาแล้วให้ยกคำร้องของ
จำเลยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงแจ้งคำชี้ขาดให้จำเลยชำระค่าภาษีตามจำนวน
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ประเมินไว้ จำเลยได้รับใบแจ้งคำชี้ขาด เมื่อวันที่ 4
กันยายน 2527 แล้วจำเลยไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งความให้
ทราบคำชี้ขาดโจทก์แจ้งให้จำเลยนำค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ค้างชำระ
จำนวน 2,605,625.17 บาท และค่าภาษีที่จำเลยจะต้องเสียเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 43 จำนวน
260,522.42 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,866,186.59 บาท ไปชำระแก่โจทก์ แต่จำเลย
ไม่ชำระ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อจำเลยไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่
ของโจทก์ก็ชอบที่จะยื่นคำโต้แย้งคัดค้านการประเมิน หรือขอให้พิจารณาการประเมิน
นั้นใหม่ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ
หากจำเลยยังไม่พอใจการชี้ขาดการประเมิน จำเลยก็อาจนำคดีไปสู่ศาลเพื่อแสดงให้
ศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องก็ได้ แต่ต้องทำภายในสามสิบวันนับแต่วันรับ
แจ้งความให้ทราบคำชี้ขาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 30 วรรคหนึ่งทั้งนี้จำเลยจะต้อง
ชำระค่าภาษีทั้งสิ้นซึ่งถึงกำหนดต้องชำระเสียก่อนตามมาตรา 39 วรรคหนึ่งแห่งพระ

ราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อจำเลยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง และมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แต่ประการใดเลยเช่นนี้ จำเลยจึงไม่มีสิทธิโต้แย้งต่อศาลได้ว่าการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินตามฟ้องเป็นการไม่ชอบ ที่จำเลยฎีกาว่า บทบัญญัติในมาตรา 31 เป็นเรื่องการใช้สิทธิในการฟ้องคดีแต่เพียงอย่างเดียวมิได้หมายความว่าความรวมถึงการต่อสู้คดีในฐานะจำเลยด้วย ดังนั้นจำเลยจึงมีสิทธิในการต่อสู้คดีได้เสมอว่าการประเมินภาษีโรงเรือนตามฟ้องไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ผู้รับประเมินมีสิทธิแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้องเพียงวิธีเดียวนั้นคือการนำคดีไปสู่ศาล เมื่อไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ผู้รับประเมินก็หมดสิทธิที่จะโต้แย้งการประเมินไม่ว่าด้วยวิธีใด และไม่ว่าผู้รับประเมินจะอยู่ในฐานะโจทก์หรือจำเลยผู้รับประเมินก็หมดสิทธิดังกล่าวเช่นเดียวกัน คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ